

【9月法规】乐橙独家押百题（五）

总分：100（分）

及格分：60（分）

限时：100（分）

简介：【9月法规】乐橙独家押百题（五）

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

1.(选择题)

【乐橙网】期货交易所风险准备金应按照()来提取。

A.

手续费收入的 30%的比例

B.

手续费收入的 20%的比例

C.

成交金额的 30%的比例

D.

成交金额的 20%的比例

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所风险准备金的提取比例。

期货交易所应当按照手续费收入的 20%的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

2.(选择题)

【乐橙网】期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起()个工作日内向中国证监会派出机构报告。

A.

3

B.

5

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.
7

D.
10

回答错误
正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司的报告义务。

期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起 3 个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

3.(选择题)

【乐橙网】符合条件的专业投资者，如需转化为普通投资者，应当()告知经营机构。

A.
当面

B.
书面

C.
邮件

D.
电话

回答错误
正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查专业投资者转化为普通投资者的要求。

专业投资者如需转化为普通投资者，应当书面告知经营机构。经营机构应当按照普通投资者的标准，对其履行相应的适当性评估、匹配与管理义务。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

4.(选择题)

【乐橙网】下列单位或个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是()。

A.

中国期货业协会的工作人员

B.

某国有企业

C.

某国家机关

D.

证券市场禁止进入者

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不得从事期货交易的主体。

下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：

(1) 国家机关和事业单位 (C 选项不符合题意)；

(2) 国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员 (A 选项不符合题意)；

(3) 证券、期货市场禁止进入者 (D 选项不符合题意)；

(4) 未能提供开户证明材料的单位和个人；

(5) 国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

B 选项符合题意，国有企业不包括在上述规定中不允许从事期货交易的主体。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

5.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司风险监控指标标准的表述中，正确的是()。

A.

净资本与风险资本准备的比例不得低于 120%

B.

净资本与净资产的比例不得低于 40%

C.

负债与净资产的比例不得高于 100%

D.

净资本不得低于人民币 3000 万元

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监控指标标准。

A 选项错误，净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100%;

B 选项错误，净资本与净资产的比例不得低于 20%;

C 选项错误，负债与净资产的比例不得高于 150%;

D 选项正确，净资本不得低于人民币 3000 万元。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

6.(选择题)

【乐橙网】期货公司管理人员对期货从业人员发出违法指令的，期货从业人员应当()。

A.

抵制并立即向中国证监会报告

B.

抵制并立即向期货公司高级管理人员或者董事会报告

C.

先执行并向中国证监会报告

D.

先执行并向期货公司董事会报告

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的执业行为准则。

对机构管理人员所发出的违法违规指令，从业人员应当予以抵制，并及时按其所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告;机构未妥善处理的，从业人员应当及时向中国证监会或者中国期货业协会报告。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

7.(选择题)

【乐橙网】()是期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

A.

期权合约

B.

期货合约

C.

交割合约

D.

标的物合约

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货合约的定义。

期货合约是指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

8.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货交易方式中互联网交易的表述中，错误的是()。

A.

客户通过互联网下达交易指令的，期货公司应当以适当的方式保存该交易指令

B.

期货公司为客户提供互联网委托服务的，应该对客户进行互联网交易风险的特别提示

C.

客户通过互联网下达交易指令的，期货公司应当对客户账户资金进行验证

D.

期货公司必须为客户提供互联网委托服务

回答错误

正确答案

D

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易指令的下达。

客户可以通过书面、电话、计算机、互联网等委托方式下达交易指令。(并非必须) 期货公司应当建立交易指令委托管理制度, 并与客户就委托方式和程序进行约定。期货公司应当按照客户委托下达交易指令, 不得未经客户委托或者未按客户委托内容, 擅自进行期货交易。期货公司从业人员不得未经其依法设立的营业场所私下接受客户委托进行期货交易。

以书面方式下达交易指令的, 客户应当填写书面交易指令单;

以电话方式下达交易指令的, 期货公司应当同步录音;

以计算机、互联网等委托方式下达交易指令的, 期货公司应当以适当方式保存。

以互联网方式下达交易指令的, 期货公司应当对互联网交易风险进行特别提示。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

9.(选择题)

【乐橙网】依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是()。

A.

期货保证金安全存管监控机构

B.

中国证监会派出机构

C.

中国期货业协会

D.

期货交易所

回答错误

正确答案

A

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对期货保证金安全存管实施监控的机构。

期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控, 进行每日稽核, 发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。

故本题选 A 选项。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

10.(选择题)

【乐橙网】设立期货公司, 应由()批准。

A.

国务院期货监督管理机构

B.

国务院期货监督管理机构派出机构

C.

中国期货业协会

D.

期货交易所

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查批准设立期货公司的主体。

《期货交易管理条例》规定，期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司，应当在公司登记机关登记注册，并经国务院期货监督管理机构批准。未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

11.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》期货公司负债与净资产比例的预警标准是()。

A.

100%

B.

120%

C.

150%

D.

180%

回答错误

正确答案

B

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司负债与净资产比例的预警标准。

中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定"不得低于"一定标准的风险监管指标,其预警标准是规定标准的 120%,规定"不得高于"一定标准的风险监管指标,其预警标准是规定标准的 80%。

期货公司应当持续符合负债与净资产的比例不得高于 150%(即预警标准不得高于 $150\% \times 80\% = 120\%$)的风险监管指标标准。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

12.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员受到中国期货业协会的纪律惩戒后,享有()权利。

A.

上诉

B.

抗辩

C.

申诉

D.

申请行政复议

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员受到中国期货业协会的纪律惩戒后的申诉权。

对从业人员的纪律惩戒由协会纪律委员会做出,从业人员对纪律惩戒不服的,可向协会申诉委员会申诉,申诉委员会做出的审议决定为最终决定。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

13.(选择题)

【乐橙网】下列关于涨跌停板的表述中,正确的是()。

A.

合约在 1 个交易日中,超出规定的涨跌幅度的交易价格不能擅自撤销

B.

合约在 1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的报价将被视为无效

C.

期货交易者所持有合约在 1 个交易日中的持仓不得超出期货交易所规定的最高和最低数额

D.

合约在 1 个交易日中的交易价格不得高于规定的价格，但可以低于规定的价格

回答错误

正确答案

B

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查涨跌停板的定义。

涨跌停板是指合约在 1 个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

14.(选择题)

【乐橙网】中国证监会及其派出机构按照()原则，对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。

A.

公开

B.

公平

C.

公正

D.

审慎监管

回答错误

正确答案

D

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国证监会的监管原则。

中国证监会及其派出机构按照审慎监管原则，对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

15.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货交易风险揭示和管理的表述中，错误的是()。

A.

期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证

B.

期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险特别提示

C.

《期货交易风险说明书》由期货公司自行制定

D.

期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易风险揭示和管理。

A 选项正确，期货公司应当进行客户交易指令审核。期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证。

B 选项正确，以计算机、互联网等委托方式下达交易指令的，期货公司应当以适当方式保存。以互联网方式下达交易指令的，期货公司应当对互联网交易风险进行特别提示。

C 选项错误，D 选项正确。期货公司在为客户开立期货经纪账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》，由客户签字确认，并签订期货经纪合同。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

16.(选择题)

【乐橙网】下列关于客户开户和交易编码的申请表述错误的是()。

A.

期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

B.

期货公司为客户申请交易编码，应当向监控中心提交客户交易编码申请

C.

监控中心应当将当日通过复核的客户交易编码申请资料转发给相关期货交易所

D.

当日分配的客户交易编码，期货交易所于当日允许客户使用

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户开户和交易编码的申请。

期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。期货公司为客户申请交易编码，应当向监控中心提交客户交易编码申请。客户交易编码申请填写内容应当完整并与期货经纪合同所记载的内容一致。监控中心应当将当日通过复核的客户交易编码申请资料转发给相关期货交易所。当日分配的客户交易编码，期货交易所应当于下一交易日允许客户使用。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

17.(选择题)

【乐橙网】《期货交易管理条例》自()起正式实施。

A.

2002 年 5 月 7 日

B.

2003 年 7 月 1 日

C.

2007 年 3 月 28 日

D.

2007 年 4 月 15 日

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查《期货交易管理条例》的实施时间。

《期货交易管理条例》规定，本条例自 2007 年 4 月 15 日起施行。1999 年 6 月 2 日国务院发布的《期货交易管理暂行条例》同时废止。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

18.(选择题)

【乐橙网】甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口，获准使用期货投资者保障基金对客户保证金损失予以补偿，客户张某的 15 万元保证金损失可能得到期货投资者保障基金补偿的最大金额为()万元。

A.
14.5

B.
14

C.
15

D.
10

回答错误
正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保障基金损失的补偿。

对期货投资者的保证金损失，保障基金按照下列原则予以补偿：

(1)对每位个人投资者的保证金损失在 10 万元以下(含 10 万元)的部分全额补偿，超过 10 万元的部分按 90%补偿；

(2)对每位机构投资者的保证金损失在 10 万元以下(含 10 万元)的部分全额补偿，超过 10 万元的部分按 80%补偿。现有保障基金不足补偿的，由后续缴纳的保障基金补偿。

本题中张某属于个人投资者，其能得到的保障基金补偿的最大金额 $=10+(15-10) \times 90\%=14.5$ (万元)。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

19.(选择题)

【乐橙网】客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在()时间内以书面方式提出。

A.
期货公司规定的

B.
期货经纪合同约定的

C.
期货交易所规定的

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D.

中国期货业协会规定的

回答错误

正确答案

B

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户对交易结算报告的内容的异议的提出期限。

客户对交易结算报告有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内以书面方式提出，期货公司应当在约定时间内进行核实。客户未在约定时间内提出异议的，视为对交易结算报告内容的确认。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

20.(选择题)

【乐橙网】根据《期货交易管理条例》审批设立期货交易所的机构是()。

A.

中国期货业协会

B.

国务院财政部门

C.

国务院期货监督管理机构

D.

国务院商务主管部门

回答错误

正确答案

C

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查审批设立期货交易所的机构。

设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

21.(选择题)

【乐橙网】期货投资者保障基金由()集中管理、统筹使用。

A.

财政部

B.

中国证监会

C.

期货保证金安全存管监控机构

D.

期货交易所

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保障基金的管理和使用主体。《期货投资者保障基金管理办法》第五条规定，保障基金由中国证监会集中管理、统筹使用。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

22.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司净资本与净资产的比例触及预警标准的情形，是()。

A.

该比例高于 48%

B.

该比例低于 24%

C.

该比例低于 48%

D.

该比例高于 24%

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

本题考查风险监管指标的预警标准。

《期货公司风险监管指标管理办法》第八条规定，期货公司应当持续符合的风险监管指标标准之一是净资本与净资产的比例不得低于 20%。中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定"不得低于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 120%。

因此，期货公司净资本与净资产的比例不得低于 $20\% \times 120\% = 24\%$ 。所以期货公司净资产与净资产的比例的预警标准是不得低于 24%。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

23.(选择题)

【乐橙网】当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取紧急措施。并应当立即报告()。

A.

当地人民法院

B.

中国期货业协会

C.

中国证监会

D.

国务院期货监督管理机构

回答错误

正确答案

D

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货市场异常情况的处理。

当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取紧急措施，并应当立即报告国务院期货监督管理机构。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

24.(选择题)

【乐橙网】有权指定交割仓库的是()。

A.

期货交易所

B.

中国期货业协会

C.

国务院期货监督管理机构派出机构

D.

国务院期货监督管理机构

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查指定交割仓库的主体。

期货交易所负责指定进行实物交割的交割仓库，就是期货交易所统一组织实物交割的重要体现。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

25.(选择题)

【乐橙网】期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会认定不适当人选的，自被认定之日起()年内，任何期货公司不得任用其担任董事、监事和高级管理人员。

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查监督管理。

期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的，期货公司应当将该人员免职。自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起 2 年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

26.(选择题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》，中国期货保证金监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的()进行一致性复核。

A.

客户有效身份证明文件号码

B.

客户统一开户编码

C.

客户姓名或者名称

D.

客户联系方式

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的客户姓名或者名称、内部资金账户、期货结算账户和交易编码进行一致性复核。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

27.(选择题)

【乐橙网】下列关于风险监管报表报送的表述中，正确的是()。

A.

交割只能是实物交割

B.

交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.

经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算

D.

只有合约到期才能办理交割

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交割制度。

交割是指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

28.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员贬低或者诋毁其他机构，或者采用虚假宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉的，暂停其从业资格()。

A.

1 个月至 3 个月

B.

2 个月至 6 个月

C.

3 个月至 6 个月

D.

6 个月至 12 个月

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的执业行为准则。

期货从业人员采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉，或者贬低或诋毁其他机构、从业人员的，暂停其从业资格 6 个月至 12 个月;情节严重的，撤销其从业资格并在 3 年内拒绝受理其从业资格申请。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

29.(选择题)

【乐橙网】()依法对期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务实行监督管理。

A.

中国证监会及派出机构

B.

中国证券业协会

C.

证券交易所

D.

国务院期货监督管理机构

回答错误

正确答案

A

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务实行监督管理的机构。

中国证监会及其派出机构依法对期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务实行监督管理。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

30.(选择题)

【乐橙网】期货公司的交易保证金不足，且未能按期货交易所规定的时间追加保证金，交易规则规定不明确的，期货交易所有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓造成的损失，由()。

A.

期货公司承担

B.

期货交易所与期货公司共同承担

C.

期货交易所承担

D.

期货交易所承担主要责任

回答错误

正确答案

A

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查强行平仓。

期货公司的交易保证金不足，又未能按期货交易所规定的时间追加保证金的，按交易规则的规定处理；规定不明确的，期货交易所有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓所造成的损失，由期货公司承担。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

31.(选择题)

【乐橙网】期货交易所允许期货公司透支交易，并与其约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，()。

A.

客户承担相应的赔偿责任

B.

期货公司承担相应的赔偿责任

C.

期货交易所承担相应的赔偿责任

D.

期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80%

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查透支交易。

期货交易所允许期货公司透支交易，并与其约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，期货交易所承担相应的赔偿责任。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

32.(选择题)

【乐橙网】根据《外商投资期货公司管理办法》，本办法所称外商投资期货公司是指单一或有关联关系的多个境外股东直接持有或间接控制公司()股权的期货公司。

A.

5%以上

B.

5%以下

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.
3%以上

D.
10%以上
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查外商投资期货公司的定义。

外商投资期货公司是指单一或有关联关系的多个境外股东直接持有或间接控制公司 5%以上股权的期货公司。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

33.(选择题)

【乐橙网】下列人员不符合期货公司高级管理人员任职条件的是()。

A.
因违法行为被解除职务的证券公司高级管理人员，自被解除职务之日起已逾 5 年

B.
因违法行为被开除的证券公司从业人员，自被开除之日起已逾 5 年

C.
因违法行为被解除职务的证券交易所负责人，自被解除职务之日起已逾 5 年

D.
被中国证监会认定为不适当人选的人员，自被认定之日起未逾 2 年

回答错误
正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不适当人选。

自被中国证监会或者其派出机构认定为不适当人选之日起未逾 2 年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

34.(选择题)

【乐橙网】下列人员中，属于期货公司高级管理人员的是()。

- A.
监事会主席
- B.
独立董事
- C.
董事长
- D.
营业部负责人

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司高级管理人员。

D选项符合题意，高级管理人员，是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人、营业部负责人以及实际履行上述职务的人员。

ABC选项不符合题意，监事会主席属于监事人员，独立董事和董事长属于董事人员。

故本题选D选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

35.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》，应当由具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计的风险监管报表是()。

- A.
年度风险监管报表
- B.
月度风险监管报表
- C.
周风险监管报表
- D.
日风险监管报表

回答错误

正确答案

A

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查应当由具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计的风险监管报表。

期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

36.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员违法违规的，由()依法给予行政处罚。

A.

期货保证金安全存管监控机构

B.

期货交易所

C.

中国证监会

D.

中国期货业协会

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违法违规时依法给予其行政处罚的主体。

C 选项正确，期货从业人员违法违规的，中国证监会依法给予行政处罚。

ABD 选项错误，期货保证金安全存管监控机构、期货交易所和中国期货业协会均无权对期货从业人员进行行政处罚。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

37.(选择题)

【乐橙网】标准仓单作为保证金的，期货交易所充抵日()该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。

A.

前三交易日

B.

前一交易日

C.

前二交易日

D.

当日

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查标准仓单充抵保证金。

标准仓单充抵保证金的,期货交易所以充抵日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

38.(选择题)

【乐橙网】在期货公司净资产的基础上,按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标是()。

A.

流动资本

B.

净资本

C.

固定资本

D.

净资产

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管的指标。

期货公司净资本是在净资产基础上,按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

39.(选择题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》的规定，期货公司应当对客户进行()审核。

A.

注册制

B.

登记制

C.

实名制

D.

资料一致登记

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户开户的相关规定。

根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司应当对客户进行实名制审核。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

40.(选择题)

【乐橙网】侵权与违约竞合的期货纠纷案件，当事人既以违约又以侵权起诉的，以()确定管辖。

A.

违约

B.

侵权

C.

人民法院指定

D.

当事人起诉状中在先的诉讼请求

回答错误

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货纠纷案件的处理考前包过押题加微信 Yuan909591126 获取。

侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。当事人既以违约又以侵权起诉的，以当事人起诉状中在先的诉讼请求确定管辖。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

41.(选择题)

【乐橙网】编造并且传播影响期货交易的虚假信息，扰乱期货交易市场，造成严重后果的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处()。

A.

1 万元以上 5 万元以下罚金

B.

1 万元以上 10 万元以下罚金

C.

2 万元以上 20 万元以下罚金

D.

5 万元以上 50 万元以下罚金

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查编造并传播证券、期货交易虚假信息罪。

编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 1 万元以上 10 万元以下罚金。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

42.(选择题)

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

【乐橙网】期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全()机制，并保持办公场所和办公设备相对独立。

A.

联合办公

B.
设备共享

C.
信息隔离

D.
信息沟通
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务及其监管。

期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度,建立健全信息隔离机制,并保持办公场所和办公设备相对独立。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

43.(选择题)

【乐橙网】期货投资者保障基金按照()的原则筹集。

A.
效率与公平相结合

B.
强制性和适度性

C.
统一性与多层次性相结合

D.
取之于市场、用之于市场
回答错误
正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

保障基金按照取之于市场、用之于市场的原则筹集。保障基金的规模应当与期货市场的发展状况、市场风险水平相适应。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

44.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，处于风险预警期的期货公司符合以下条件时，风险预警期结束()。

A.

风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的

B.

风险监管指标优于预警标准并连续保持 1 个月的

C.

风险监管指标优于预警标准的

D.

风险监管指标优于规定标准的

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标。

期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的，风险预警期结束。

本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

45.(选择题)

【乐橙网】证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于()年。

A.

5

B.

3

C.

2

D.

1

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司为期货公司提供中间介绍业务的相关资料的保存年限。

证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于 5 年。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

46.(选择题)

【乐橙网】在会员制期货交易所的会员大会有()以上会员参加的情况下,该大会才有效。

A.

1/3

B.

2/3

C.

1/4

D.

1/2

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员大会的生效。

会员大会有 2/3 以上会员参加方为有效。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

47.(选择题)

【乐橙网】下列选项中,不得为非结算会员办理结算业务的是()。

A.

特别结算会员

B.

交易结算会员

C.

全面结算会员

D.

以上都不正确

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货结算制度。

全面结算会员、特别结算会员可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务。交易结算会员不得为非结算会员办理结算业务。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

48.(选择题)

【乐橙网】公司制期货交易所的权力机构是()。

A.

董事会

B.

股东大会

C.

会员大会

D.

理事会

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的法人治理。

公司制期货交易所设股东大会。股东大会是期货交易所的权力机构，由全体股东组成。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

49.(选择题)

【乐橙网】在期货公司客户下达的交易指令数量和买卖方向明确的情况下，下列说法中不正确的有()。

- A.
没有有效期限的，应当视为次日有效
- B.
没有有效期限的，应当视为当日有效
- C.
没有成交价格的，应当视为按市价交易
- D.
没有开平仓方向的，应当视为开仓交易

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为纠纷及其责任。

客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有有效期限的，应当视为当日有效;没有成交价格的，应当视为按市价交易;没有开平仓方向的，应当视为开仓交易。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

50.(选择题)

【乐橙网】期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由()制定。

- A.
国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门
- B.
国务院财政部门会同期货业协会
- C.
银行业监督管理机构会同期货业协会
- D.
国务院期货监督管理机构会同银行业监督管理机构

回答错误

正确答案

A

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法的制定者。

期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门制定。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

51.(选择题)

【乐橙网】仅有下列情形，不能认定客户与期货公司签订的期货经纪合同无效的是()。

A.

不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的

B.

期货公司未经董事会批准而签订期货经纪合同的

C.

违反法律、法规禁止性规定的

D.

没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查无效合同纠纷的处理。

有下列情形之一的，应当认定期货经纪合同无效：

(1)没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的(D 选项不符合题意)；

(2)不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的(A 选项不符合题意)；

(3)违反法律、法规禁止性规定的(C 选项不符合题意)。

B 选项符合题意，期货经纪合同的签订不需要经过董事会批准。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

52.(选择题)

【乐橙网】证券期货经营机构因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，应当归入()。

A.

托管人的财产

B.

投资者参与资金

C.

资产管理计划财产

D.

证券期货经营机构的财产

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券期货经营机构因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益的归属。

证券期货经营机构、托管人因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入资产管理计划财产。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

53.(选择题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果发送给()。

A.

客户

B.

期货公司

C.

中国期货保证金监控中心

D.

中国期货业协会

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所交易编码管理的内容。

期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果发送监控中心，由监控中心当日反馈给期货

公司。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

54.(选择题)

【乐橙网】保障基金的后续资金缴纳比例，由中国证监会和财政部确定，并可根据()等情况进行调整。

A.

投资者风险状况

B.

期货公司盈利状况

C.

期货市场发展状况、市场风险水平

D.

期货公司风险状况

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

保障基金的后续资金缴纳比例，由中国证监会和财政部确定，并可根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况进行调整。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

55.(选择题)

【乐橙网】期货公司强行平仓数额与客户需追加的保证金数额相比，()。

A.

前者必须大于后者

B.

前者必须小于后者

C.

应基本相当

D.

应完全一致

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司强行平仓数额与客户需追加的保证金数额。

期货交易所或者期货公司强行平仓数额应当与期货公司或者客户需追加的保证金数额基本相当。因超量平仓引起的损失，由强行平仓者承担。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

56.(选择题)

【乐橙网】公司制期货交易所设监事会，成员不得少于()人。

A.

2

B.

3

C.

1

D.

5

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查公司制期货交易所的相关规定。

期货交易所设监事会，每届任期 3 年。监事会成员不得少于 3 人。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

57.(选择题)

【乐橙网】下列有关期货交易活动实行原则的说法中，错误的是()。

A.

公开、公平、公正

B.

投资者投资决策自主

C.

利益共享，风险共担

D.

投资风险自担

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

期货交易活动实行公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

58.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司及其从业人员开展投资咨询服务的表述，正确的是()。

A.

期货投资咨询业务人员在开展期货投资咨询服务时，不得接受客户委托代为从事期货交易

B.

不得以虚假信息或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务，如以市场传言为依据，应当予以特别声明

C.

经期货公司董事会批准，可以以个人名义收取服务报酬

D.

可以向客户做获利保证

回答错误

正确答案

A

题目解析

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务及其监管。

期货公司从事期货投资咨询业务，应当与客户签订服务合同，明确约定服务内容、收费标准及纠纷处理方式等事项期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，不得有下列行为：

(1) 向客户作出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺；

- (2) 以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务;
- (3) 对价格涨跌或者市场走势做出确定性的判断;
- (4) 向客户提供投资建议谋取不正当利益;
- (5) 利用期货投资咨询活动传播虚假、误导性信息;
- (6) 以个人名义收取服务报酬;
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

59.(选择题)

【乐橙网】保障基金的使用遵循保障投资者合法权益和公平救助原则，实行()。

A.

全额补偿

B.

半额补偿

C.

三分之一补偿

D.

比例补偿

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

保障基金的使用遵循保障投资者合法权益和公平救助原则，实行比例补偿。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

60.(选择题)

【乐橙网】会员制期货交易所会员大会会有()以上会员参加方为有效。

A.

1/2

B.

1/3

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.
2/3

D.
3/4

回答错误
正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的法人治理。

会员大会有 2/3 以上会员参加方为有效。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

61.(多选题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构对期货公司的()等风险监管指标作出规定。

A.

净资本与净资产的比例

B.

净资本与境内期货经纪业务规模的比例

C.

净资本与境外期货经纪业务规模的比例

D.

流动资产与流动负债的比例

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查国务院期货监督管理机构对期货公司的风险监管指标作出的规定。

国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则，对期货公司的净资本与净资产的比例，净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例，流动资产与流动负债的比例等风险监管指标作出规定。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

62.(多选题)

【乐橙网】根据《期货投资者保障基金管理办法》，期货投资者保障基金保障的主体范围包括()。

- A.
期货市场个人投资者
- B.
期货市场机构投资者
- C.
期货交易所非期货公司会员
- D.
符合一定条件的期货公司

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金保障的主体。

期货投资者保障基金是在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的专项基金。其中，投资者包括机构投资者和个人投资者。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

63.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，下列关于期货公司提供风险管理服务的表述中，正确的有()。

- A.
期货公司可以基于市场发展的需要，适当夸大期货的风险管理功能
- B.
期货公司应当为客户提供有针对性的风险管理咨询或者培训
- C.
期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力
- D.
期货公司应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程

确定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司提供风险管理服务的要求。

A 选项错误，B、D 选项正确，期货公司提供风险管理服务时，应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程，提供有针对性的风险管理咨询或者培训，不得夸大期货的风险管理功能。

C 选项正确，期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

64.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》为期货公司提供中间介绍业务机构的从业人员不得有下列行为()。

A.

存取期货保证金

B.

划转期货保证金

C.

收付期货保证金

D.

代理客户从事期货交易

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查为期货公司提供中间介绍业务的机构的从业人员不得的行为。

为期货公司提供中间介绍业务的机构从业人员不得有下列行为:

(1) 收付、存取或者划转期货保证金 (ABC 选项符合题意);

(2) 代理客户从事期货交易 (D 选项符合题意);

(3) 中国证监会禁止的其他行为。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

65.(多选题)

【乐橙网】期货公司不得接受()的委托, 为其进行期货交易。

A.

中国银行业协会的工作人员及其配偶

B.

中国期货业协会的工作人员及其配偶

C.

期货公司工作人员的配偶

D.

期货公司的工作人员

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司不能接受委托为其进行期货交易的对象。

期货公司不得接受下列单位和个人的委托, 为其进行期货交易:

(1) 国家机关和事业单位;

(2) 中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、中国期货业协会工作人员及其配偶;

(3) 期货公司工作人员及其配偶;

(4) 证券、期货市场禁止进入者;

(5) 未能提供开户证明材料的单位和个人;

(6) 中国证监会规定的不得从事期货交易的其他单位和个人。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

66.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司期货投资者咨询业务试行办法》, 期货公司应当按照信息公示有关规定, 在()公示公司的业务资格、人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

中国期货业协会网站

B.

期货交易所网站

C.
公司网站

D.
营业场所
确定
回答错误
正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司进行信息公示的场所。

期货公司应当按照信息公示有关规定，在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示公司的业务资格、人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息。

故本题选 ACD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

67.(多选题)

【乐橙网】对期货公司首席风险官依法进行监督管理的是()。

A.
中国证监会

B.
中国证监会派出机构

C.
中国期货业协会

D.
期货交易所
确定
回答错误
正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对期货公司首席风险官依法进行监督管理的主体。

AB 选项正确，中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理。

CD 选项错误，中国期货业协会、期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

68.(多选题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，经营机构应当制定投资者适当性管理的内部制度，内容包括()。

A.

适当性匹配的标准、方法和流程

B.

执行投资者适当性管理内部制度的保障措施

C.

产品或服务分级的依据、方法和流程

D.

了解产品或服务标准、方法和流程

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构应当制定投资者适当性管理的内部制度的内容。

经营机构应当制定投资者适当性管理的内部制度，包括但不限于以下内容：

(1)了解投资者的标准、方法和流程；

(2)投资者分类的依据、方法和流程。

(3)了解产品或服务标准、方法和流程；

(4)产品或服务分级的依据、方法和流程；

(5)适当性匹配的标准、方法和流程；

(6)执行投资者适当性管理内部制度的保障措施。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

69.(多选题)

【乐橙网】期货交易所的下列行为中，需要经中国证监会批准的包括()。

A.

制定或者修改章程、交易规则

B.

上市、中止、取消或者恢复交易品种

C.
上市、修改合约

D.
终止合约

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所需要经中国证监会批准的行为。

A、B 选项正确，期货交易所制定或者修改章程、交易规则，上市、中止、取消或者恢复交易品种，应当经中国证监会批准。

C、D 选项错误，期货交易所上市、修改或者终止合约，应当事前向中国证监会报告，但不需经过批准。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

70.(多选题)

【乐橙网】经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金的情形有()。

A.

期货公司涉及重大诉讼可能增加自身负债水平

B.

期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力

C.

已按规定足额缴纳上一年度保障基金

D.

保障基金总额足以覆盖市场风险

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金的情形。

有下列情形之一的，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金：

- (1)保障基金总额足以覆盖市场风险;
(2)期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力。
故本题选 BD 选项。

藏 收藏本题
纠 题目纠错
记 试题笔记

71.(多选题)

【乐橙网】证券公司介绍()开户的,应当按规定将其期货账户信息报监管机构备案,并履行信息披露义务。

- A.
该公司控股股东
- B.
该公司实际控制人
- C.
该公司从事介绍业务的工作人员

D.
该公司的证券经纪客户

确 定
回答错误
正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的义务。

证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的,证券公司应当将其期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案,并按照中国证监会的规定履行信息披露义务。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题
纠 题目纠错
记 试题笔记

72.(多选题)

【乐橙网】下列不属于中国期货业协会应当注销期货从业资格的情形有()。

- A.
期货从业人员被中国证监会立案调查

B.
期货从业人员被暂停职务

C.

期货从业人员被公安机关行政拘留

D.

期货从业人员被解聘

确定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国期货业协会应当注销期货从业资格的情形。

期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起 10 个工作日内向协会报告，由协会注销其从业资格。机构的相关期货业务许可被注销的，由协会注销该机构中从事相应期货业务的期货从业人员的从业资格。

A、B、C 选项符合题意，选项所述情形未包括在辞职、被解聘或者死亡、机构业务许可被注销的情形中。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

73.(多选题)

【乐橙网】下列关于持有期货公司 5%以上股权的股东报告义务的表述中，错误的有()。

A.

住所或法定代表人变更的，应当通知期货公司

B.

期货公司股东所持的期货公司股权被冻结、查封的，应当向中国证监会报告

C.

涉嫌重大违法违规，被有权机关调查、采取强制措施的，应当通知期货公司

D.

期货公司股东所持有的期货公司股权被冻结、查封的，应当通知期货公司

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查持有期货公司 5%以上股权的股东报告义务。

A 选项错误，住所或法定代表人变更的，应当向住所地或拟迁入地的中国证监会派出机构提交备案材料。

B 选项错误，期货公司主要股东或者实际控制人所持有的期货公司股权被冻结、查封或者被

强制执行的，应当在 3 个工作日内通知期货公司，选项表述的"向中国证监会报告"与原文不符。

CD 选项正确，期货公司主要股东或者实际控制人出现下列情形之一的，应当主动、准确、完整地在 3 个工作日内通知期货公司：

- (1)所持有的期货公司股权被冻结、查封或者被强制执行；
- (2)涉嫌重大违法违规被有权机关调查或者采取强制措施。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

74.(多选题)

【乐橙网】期货公司的股东、实际控制人和其他关联人，不得()。

A.

侵害期货公司、客户的合法权益

B.

挪用期货公司客户资产

C.

占用期货公司资产

D.

滥用权利

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的股东、实际控制人和其他关联人的禁止行为。期货公司的股东、实际控制人和其他关联人不得滥用权利，不得占用期货公司资产或者挪用客户资产，不得侵害期货公司、客户的合法权益。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

75.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，下列关于期货从业人员行为的表述中，错误的有()。

A.

可以拒绝投资者另外委托其他期货经营机构提供服务

B.

不得阻挠投资者另外委托其他期货经营机构提供服务

C.

可以在投资者不知情的情况下给投资者代理或介绍返还佣金

D.

共同服务的从业人员之间应当明确分工和协作

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的行为准则。

A 选项错误，BD 选项正确，从业人员不得阻挠或者拒绝投资者另外委托其他机构或者从业人员提供服务，共同服务的从业人员之间应当明确分工和协作。

C 选项错误，严禁从业人员在投资者不知情的情况下给投资者代理人或介绍人返还佣金。

故本题选 AC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

76.(多选题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》下列投资者中经营机构每年必须进行回访的有()。

A.

购买或接受高风险产品或服务的普通投资者

B.

购买或接受高风险产品或服务的专业投资者

C.

生活来源主要依靠积蓄或社会保障的普通投资者

D.

中国证监会、中国期货业协会和经营机构认为必要的投资者

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构每年必须进行回访的投资者类型。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

ACD 选项正确,经营机构应当建立健全回访制度,由从事销售推介业务以外的人员,以电话、电邮、信函、短信等适当方式,每年抽取一定比例进行适当性回访。

对于下列普通投资者,经营机构应当进行回访:

(1)生活来源主要依靠积蓄或社会保障的;

(2)购买或接受高风险产品或服务的;

(3)中国证监会、协会和经营机构认为必要的其他投资者。

B 选项错误,购买或接受高风险产品或服务的专业投资者,不属于经营机构应回访的投资者范畴。

故本题选 ACD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

77.(多选题)

【乐橙网】按照《最高人民法院关于审理期货纠纷若干问题的规定》,一审期货纠纷案件由()管辖。

A.

高级人民法院根据需要确定的部分基层人民法院

B.

中级人民法院

C.

任一基层人民法院

D.

高级人民法院

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货纠纷案件的管辖主体。

期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

78.(多选题)

【乐橙网】期货公司提供交易咨询服务时,应当向客户()。

A.

提示潜在的市场变化和投资风险

B.

明示有无利益冲突

C.

不得就市场行情做出确定性判断

D.

强调高风险和高收益的关系

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司提供交易咨询服务。

期货公司提供交易咨询服务时，应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险，不得就市场行情做出确定性判断。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

79.(多选题)

【乐橙网】依法能够对证券公司的中间介绍业务活动实行监督管理的主体包括()。

A.

中国证监会派出机构

B.

中国期货业协会

C.

中国证监会

D.

中国证券业协会

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对证券公司的中间介绍业务活动实行监督管理的主体。

AC 选项正确，中国证券监督管理委员会及其派出机构依法对证券公司的介绍业务活动实行监督管理。

BD 选项错误，中国期货业协会及证券业协会等相关自律性组织依法对介绍业务活动实行自律管理。

故本题选 AC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

80.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，下列关于期货提供风险管理服务的表述中，正确的有()。

A.

期货公司可以基于市场发展的需要，适当夸大期货的风险管理功能

B.

期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力

C.

期货公司应当为客户提供有针对性的风险管理咨询或者培训

D.

期货公司应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程
确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货提供风险管理服务的相关内容。

期货公司提供风险管理服务时，应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程（D 选项符合题意），提供有针对性的风险管理咨询或者培训（C 选项符合题意），不得夸大期货的风险管理功能（A 选项不符合题意）。期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力（B 选项符合题意）。

故本题选择 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

81.(多选题)

【乐橙网】证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当()。

A.

将开户资料一并提交期货公司审核开户和存档

B.

采集并留存客户影像资料

C.

核对客户期货结算账户户名与其有效身份证明文件中姓名或者名称一致

D.

按照要求对照核实客户真实身份

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的,应当按照本规定的要求对照核实客户真实身份,核对客户期货结算账户户名与其有效身份证明文件中姓名或者名称一致,采集并留存客户影像资料,并随同其他开户资料一并提交期货公司审核开户和存档。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

82.(多选题)

【乐橙网】共同服务的期货从业人员之间应当明确()。

A.

职责

B.

竞争

C.

分工

D.

协作

确定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员执业行为准则。

期货从业人员不得阻挠或者拒绝投资者另外委托其他机构或者从业人员提供服务,共同服务

的从业人员之间应当明确分工和协作。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

83.(多选题)

【乐橙网】期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已经按要求履行报告义务的，证监会可以()。

A.

免于处罚

B.

减轻处罚

C.

从轻处罚

D.

将其作为立功表现

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的报告义务。

期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官未及时履行本规定所要求的报告义务的，应当依法承担相应的法律责任。但首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以从轻、减轻或者免于行政处罚。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

84.(多选题)

【乐橙网】为保障期货公司具有快速资本补充机制，根据《期货公司风险监管指标管理办法》，以下负债项目可以按照一定比例计入净资本的有()。

A.

期货公司应付交易所质押款

B.

期货公司向股东或者其关联企业借入的短期借款

C.

期货公司向股东或者其关联企业借入的具有次级债务性质的长期借款

D.

期货公司借入的次级债务

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司借入次级债务的处理。

期货公司借入次级债务、向股东或者其关联企业借入具有次级债务性质的长期借款以及其他清偿顺序在普通债之后的债务，可以按照规定计入净资本。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

85.(多选题)

【乐橙网】根据《期货交易所管理办法》，实行会员分级结算制度的期货交易所的会员由()组成。

A.

结算会员

B.

非结算会员

C.

自营会员

D.

经纪会员

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查实行会员分级结算制度的期货交易所的会员的组成。

实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

86.(多选题)

【乐橙网】期货投资咨询机构的期货从业人员不得从事的行为包括()。

A.

利用传播媒介提供、传播虚假或误导客户的信息

B.

代理客户从事期货交易

C.

以个人名义从事期货交易

D.

为客户设计投资方案，并对客户作出获利保证

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询机构的期货从业人员不得从事的行为。

期货投资咨询机构的期货从业人员不得有下列行为:

(1) 利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息 (A 选项符合题意);

(2) 代理客户从事期货交易 (B 选项符合题意);

(3) 中国证监会禁止的其他行为考前包过押题加微信 Yuan909591126 获取。

期货从业人员向客户提供专业服务时,充分揭示期货交易风险,不得作出不当承诺或者保证 (D 选项符合题意)。

期货从业人员不得以本人或者他人名义从事期货交易 (C 选项符合题意)。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

87.(多选题)

【乐橙网】期货交易所实行的风险警示制度包括()。

A.

要求会员和客户报告情况

B.

谈话提醒

C.

发布风险提示函

D.

向市场发布持仓量信息

确定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险警示制度的内容。

期货交易所实行风险警示制度。期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施，以警示和化解风险。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

88.(多选题)

【乐橙网】钱某已取得期货从业资格考试合格证明，2019 年 2 月，他被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格申请。根据规定，钱某还应该满足的条件包括()。

A.

品行端正

B.

未被中国证监会采取市场禁入措施

C.

具有硕士学历

D.

最近 3 年内未受过刑事处罚

确定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业资格的取得和注销。

机构任用具有从业资格考试合格证明且符合下列条件的人员从事期货业务的，应当为其办理从业资格申请：

(一)品行端正，具有良好的职业道德；

(二)已被本机构聘用；

(三)最近 3 年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚；

(四)未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满；

(五)最近 3 年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格；

(六)中国证监会规定的其他条件。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

89.(多选题)

【乐橙网】下列选项中，中国期货保证金监控中心有限责任公司在复核中发现，应当退回客户交易编码申请的有()。

A.

客户没有期货交易的经历

B.

客户资料不符合实名制要求

C.

客户交易编码申请表及相关资料格式不正确

D.

客户交易编码申请表及相关资料内容不完整

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

监控中心在复核中发现以下情况之一的，监控中心应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司：

(一)客户资料不符合实名制要求；

(二)客户交易编码申请表及相关资料内容不完整、格式不正确；

(三)中国证监会规定的其他情形。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

90.(多选题)

【乐橙网】《期货从业人员管理办法》规范的事项包括()。

A.

期货从业人员执业行为

B.

期货从业人员的任用

C.

期货公司高级管理人员任职条件

D.

期货从业人员资格的申请

确 定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业资格的取得和注销。

为了加强期货从业人员的资格管理，规范期货从业人员的执业行为，根据《期货交易管理条例》，制定了《期货从业人员管理办法》。申请期货从业人员资格，从事期货经营业务的机构任用期货从业人员，以及期货从业人员从事期货业务的，应当遵守本办法。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

91.(判断题)

【乐橙网】期货公司股东、董事和经理层限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证监会派出机构报告，中国证监会派出机构依法进行调查和处理。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的职责。

期货公司股东、董事和经理层限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证监会派出机构报告，中国证监会派出机构依法进行调查和处理。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

92.(判断题)

【乐橙网】期货公司在交易结算系统中维护的客户资料应当与报送统一开户系统的客户资料保持一致。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户资料的管理。

期货公司在交易结算系统中维护的客户资料应当与报送统一开户系统的客户资料保持一致。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

93.(判断题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式，要求采集并以电子文档方式在公司总部集中统一保存客户影像资料，并随其他开户材料一并存档备查。各营业部也应当保存所办理的客户开户资料及其影像资料。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司对客户开户资料的保存。

期货公司应当按照监控中心规定的格式要求采集并以电子文档方式在公司总部集中统一保存客户影像资料，并随其他开户材料一并存档查。各营业部也应当保存所办理的客户开户资料及其影像资料。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

94.(判断题)

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

【乐橙网】证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当对其所管理的不同资产管理计划的受托财产集中管理、分别记账，进行投资。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券期货经营机构从事私募资产管理业务的责任。

证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理（而不是集中管理）、分别记账，进行投资。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

95.(判断题)

【乐橙网】取得期货从业资格考试合格证明的人员可以通过其所在机构向当地期货业协会申请从业资格。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查取得期货从业资格考试合格证明的人员申请从业资格的事宜。

取得期货从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过其所在机构向协会申请从业资格。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

96.(判断题)

【乐橙网】会员制期货交易所理事会由会员理事和非会员理事组成，其中会员理事由中国证监会委派。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所理事会的相关内容。

会员制期货交易所理事会由会员理事和非会员理事组成;其中会员理事由会员大会选举产生(而不是由中国证监会委派),非会员理事由中国证监会委派。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

97.(判断题)

【乐橙网】期货投资者保障基金的管理和运用遵循公开、合理、有效的原则。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金需遵循的原则。

保障基金的管理和运用遵循公开、合理、有效的原则。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

98.(判断题)

【乐橙网】投资者应当在了解产品或者服务情况,听取经营机构适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,与经营机构共同承担投资风险。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资风险的承担。

投资者应当在了解产品或者服务情况，听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担(而不是共同承担)投资风险。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

99.(判断题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，经营机构应当每年至少开展两次适当性培训，至少每半年开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能，不断提升适当性执业规范水平。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查适当性培训的相关内容。

经营机构应当每年(而不是每半年)至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能，不断提升适当性执业规范水平。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

100.(判断题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》中国证监会派出机构可以要求进入风险预警期的期货公司在做出重大业务决策后的 5 个工作日内向中国证监会派出机构报送临时报告。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查进入风险预警期的期货公司报送临时报告的要求。

期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期。风险预警期内，中国证监会派出机构可要求期货公司进行重大业务决策时，应当至少提前 5 个工作日（不是决策后）向公司住所地的中国证监会派出机构报送临时报告，说明有关业务对风险监管指标的影响。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

101.(判断题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》期货公司为客户申请交易编码，客户交易编码申请填写内容应当完整并与期货经纪合同所记载的内容一致。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司为客户申请交易编码的要求。

期货公司为客户申请交易编码，应当向监控中心提交客户交易编码申请。客户交易编码申请填写内容应当完整并与期货经纪合同所记载的内容一致。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

102.(判断题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，期货、现货市场行情发生重大变化或客户可能出现风险时，从事介绍业务的证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司开展中间介绍业务的相关规定。

期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

103.(判断题)

【乐橙网】期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同，但可以为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

104.(判断题)

【乐橙网】中国证监会在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法违规行为时，经主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最长不得超过 20 个交易日。()

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查检查、调查及其他监管要求。

中国证监会依法履行职责，在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过3个月；案情复杂的，可以延长3个月。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

105.(判断题)

【乐橙网】客户在期货交易中违约的，期货公司先以该客户的保证金承担违约责任；保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货经营机构治理的具体要求。

客户在期货交易中违约的，期货公司先以该客户的保证金承担违约责任；保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

106.(判断题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构应承担投资者投诉处理的首要责任。()

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者投诉处理的首要责任的承担者。

期货公司（而不是国务院期货监督管理机构）应当承担投资者投诉处理的首要责任，建立、健全客户投诉处理制度，公开投诉处理流程，妥善处理客户投诉及与客户的纠纷。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

107.(判断题)

【乐橙网】期货公司应当每月向期货投资者保障基金管理机构提供财务监管报表。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司提供财务监管报表的相关规定。

中国证监会定期向保障基金管理机构通报期货公司总体风险状况。存在较高风险的期货公司（而不是所有的期货公司）应当每月向保障基金管理机构提供财务监管报表。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

108.(判断题)

【乐橙网】证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务受托责任。基于期货经纪合同的责任由期货公司直接对客户承担。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中间介绍业务及其监管。

证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务受托责任考前包过押题加微信Yuan909591126获取。基于期货经纪合同的责任由期货公司直接对客户承担。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

109.(判断题)

【乐橙网】我国刑法规定，操纵证券、期货市场会构成犯罪。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查操纵证券、期货市场罪。

操纵证券、期货市场罪是指通过非法手段操纵证券、期货市场，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，情节严重的行为。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

110.(判断题)

【乐橙网】全面结算会员期货公司可以受托为其客户以及非结算会员办理金融期货结算业务。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查全面结算会员期货公司的权利。

全面结算会员期货公司可以受托为其客户以及非结算会员办理金融期货结算业务。
故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

111.(选择题)

【乐橙网】某期货公司是期货交易所的非结算会员，小王是该期货公司的客户。某日结算后，期货公司向小王发出追加保证金通知，次日，小王既未追加保证金也未自行平仓，期货公司按规定实行了强行平仓。如果期货公司对小王强行平仓后资金仍不足以弥补其账户损失的，期货公司应当采取的措施是()。

A.

以公司风险准备金、自有资金承担违约责任，并取得对小王的追偿权

B.

动用其他客户的保证金弥补亏损

C.

以公司的结算担保金承担违约责任

D.

起诉小王，待其承担违约责任后，将资金划入期货交易所

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户保证金不足的处理措施。

A 选项正确，CD 选项错误，客户在期货交易中违约的，期货公司先以该客户的保证金承担违约责任;保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权。小王在保证金不足的情况下未及时追加保证金也未及时平仓，在期货公司强行平仓后资金仍不足以弥补其账户损失，构成违约;期货公司应以公司风险准备金、自有资金承担违约责任，并取得对小王的追偿权。

B 选项错误，期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，除下列可划转的情形外，严禁挪作他用：

- (1) 依据客户的要求支付可用资金;
- (2) 为客户交存保证金，支付手续费、税款;
- (3) 国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

故本题选 A 选项。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

112.(选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末报表显示，其净资本为 6000 万元。监管机构发现该公司使用

部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有 2000 万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（假设申购新股资金的风险调整比例为 10%）。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为()万元。

- A.
6100
- B.
6200
- C.
5800

D.
6000
回答错误
正确答案

C
题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查公司净资本的计算。

期货公司净资本是在净资产基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。净资本的计算公式为：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-/+其他调整项。故该公司的净资本应扣去进行风险调整的部分，则该公司的净资本=6000-2000×10%=5800（万元）。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

113.(多选题)

【乐橙网】2016 年 6 月 20 日，某期货公司挪用客户保证金 3 亿元，截至 2016 年 9 月，该期货公司已将前述保证金偿还。如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述中正确的是()。

A.
首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告

B.
首席风险官应当向董事会报告

C.
首席风险官应当向中国期货业协会报告

D.

首席风险官应当向公司控股股东报告

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司挪用客户保证金的处理措施。

首席风险官发现期货公司存在涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的行为或者存在重大风险隐患的，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

114.(多选题)

【乐橙网】某期货公司的期末风险监管报表显示，2014 年 7 月末净资本与风险资本准备的比例为 200%，2014 年 8 月净资本与风险资本准备的比例为 150%。针对上述变化，以下表述正确的是()。

A.

公司应当向中国证监会派出机构书面报告

B.

公司应当向股东会书面报告

C.

公司应当向全体董事书面报告

D.

公司无须提交书面报告

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司在净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过 20%时应进行的报告。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过 20%的，期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告，说明原因，并在 5 个工作日内向全体董事提交书面报告。

本题中，期货公司净资本与风险资本准备的比例向不利方向变动了 50%，超过了 20%，故期货公司应向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告，说明原因，并在 5 个工作日内向

全体董事提交书面报告。

故本题选 AC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

115.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员王某(非管理人员)利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了王某。期货公司应当在对王某作出处分决定后向()报告。

A.

中国证监会

B.

期货交易所

C.

中国期货业协会

D.

公司住所地中国证监会派出机构

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违法违规的处理。

期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起 10 个工作日内向协会报告。

故本题选择 C 项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

116.(多选题)

【乐橙网】某证券公司业务人员在为期货公司介绍客户时，下列做法错误的是()。

A.

告知客户，期货市场行情发生重大变化时由期货公司提示风险;证券市场行情发生重大变化时由证券公司提示风险

B.

告知客户，虽然期货公司不能给客户融资，但是他所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易

C.

在查看了客户身份证件复印件后，直接让客户在期货公司留在证券公司的《期货经纪合同》上签字

D.

告知客户，由于期货公司是证券公司的全资子公司，期货公司的风险由证券公司承担
确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司业务人员在为期货公司介绍客户的禁止行为。

A 选项表述错误，期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。A 选项表述的“证券市场行情发生重大变化时由证券公司提示风险”错误，证券公司不能直接提示风险，但可以协助期货公司向客户提示风险。

B 选项表述错误，证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。B 选项表述的“他所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易”与上述规定相悖。

C 项表述错误，证券公司从事介绍业务的工作人员不得进行期货交易。C 选项中，中间介绍业务的人员不能直接让客户在经纪合同上签字，需将客户介绍给期货公司，合同签订和开户由期货公司办理。

D 项表述错误，证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务受托责任。基于期货经纪合同的责任由期货公司(而不是证券公司)直接对客户承担。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

117.(多选题)

【乐橙网】某期货公司任命王某为本公司的首席风险官。下列关于王某开展工作的做法中，正确的是()。

A.

参加、列席相关会议

B.

与为期货公司提供审计服务的机构的有关人员进行谈话

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.

对侵害客户合法权益的指令予以拒绝，必要时，应向股东会报告上述情况

D.

保存工作底稿和工作记录，相关记录在整改问题完全解决后方可销毁

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的职权。

首席风险官根据履行职责的需要，享有下列职权：

- (1)参加或者列席与其履职相关的会议；
- (2)查阅期货公司的相关文件、档案和资料；
- (3)与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构的有关人员进行谈话；
- (4)了解期货公司业务执行情况；
- (5)公司章程规定的其他职权。

C 选项错误，首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝；必要时，应当及时向公司住所地的中国证监会派出机构(而不是股东会)报告。

D 选项错误，首席风险官开展工作应当制作并保留工作底稿和工作记录，真实、充分地反映其履行职责情况。工作底稿和工作记录应当至少保存 20 年(即使问题解决也不能提前销毁)。

故本题选 AB 选项。

收藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

118.(多选题)

【乐橙网】期货公司开展期货投资咨询服务，下列做法中错误的是()。

A.

市场传言国家将出台某政策措施，根据该传言为客户小马设计投资方案

B.

应客户要求，以公司业务员小刘的名义收取服务报酬

C.

向客户小王保证收益不低于 10%，并约定收益高于 30%时，超出部分按 1:1 的比例与小王分红

D.

与客户小林约定各自出资 50 万元共同投资，按 1:1 的比例共享收益，共担损失

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司开展期货投资咨询服务不得从事的行为。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A 选项错误,期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时,不得以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务;选项中"根据传言为客户小马设计投资方案的行为"违反了上述规定。

B 选项错误,期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时,不得以个人名义收取服务报酬;选项中"以公司业务员小刘的名义收取服务报酬"违反了上述规定。

CD 选项错误,期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时,不得向客户做获利保证,或者约定分享收益或共担风险。选项中"向客户小王保证收益"、"共享收益,共担损失"违反了上述规定。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

119.(选择题)

【乐橙网】某纺纱厂在期货公司开户进行棉花期货套期保值交易。期货公司因风险控制不力致使该纺纱厂的客户保证金出现缺口 1600 万元,期货公司使用自有资金补偿该纺纱厂 600 万元,其余的保证金缺口期货公司无法清偿。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿,该纺纱厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为()万元。

A.
901

B.
990

C.
802

D.
1000

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的使用原则。

对每位机构投资者的保证金损失在 10 万元以下(含 10 万元的部分全额补偿),超过 10 万元的部分按 80%补偿。在使用保障基金前,期货公司应当积极清理资产并变现处置,先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口,仍不足弥补部分,才能申请使用保障基金。根据题意,该纺纱厂能够得到的期货投资者保障基金补偿的金额为: $[(1600-600)-10] \times 80\% + 10 = 802$ (万元)。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

120.(选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末财务报表和风险监管报表显示，其净资本为 6000 万元，中国证监会派出机构在对该公司报表进行非现场检查时发现存在以下问题：第一，公司未充分计提资产减值准备，按照规定应补提 300 万元；第二，公司未准确计提预计负债，按照规定应补提 150 万元，在针对上述问题进行调整后，该公司的股东净资本为()万元。

A.

5550

B.

5700

C.

6000

D.

6450

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标。

期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性、预计负债确认的完整性进行专项说明；有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备或未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。因此，调整后该公司的股东净资本=6000-300-150=5550（万元）。

故本题选择 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

121.(多选题)

【乐橙网】某期货公司的董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。对于王某被捕，下列说法正确的是()。

A.

期货公司应当立即向中国期货业协会报告

B.

期货公司应当立即向期货交易所报告

C.

期货公司应当立即向监管机构报告

D.

期货公司应当立即书面通知全体股东或进行公告

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查公司或者其董事、监事、高级管理人员因违法违规行为受到处罚时期货公司应采取的措施。

期货公司有公司或者其董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关立案调查或者采取强制措施情形的，应当立即书面通知全体股东或进行公告，并向住所地的中国证监会派出机构报告。

AB 选项错误，法规未要求期货公司发生上述情形需向自律组织进行报告。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

122.(多选题)

【乐橙网】某公司拟注册期货公司，注册资本为 1 亿元，其中包括人民币 7000 万元和 3000 万元的其他公司股权。根据以上事实，下列选择中正确的有()。

A.

方案不符合规定，注册资本低于最低限额

B.

方案不符合规定，货币出资比例低于标准

C.

方案不符合规定，注册资本必须全部是货币资本

D.

方案不符合规定，股权不是期货公司经营必需的非货币资本

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】Yuan909591126获取

本题考查申请设立期货公司的相关内容。

A 选项表述错误，《期货公司监督管理办法》对设立期货公司的条件进一步作了补充，要求注册资本不低于人民币 1 亿元;该求偶公司注册资本 1 亿元，符合规定。

BD 选项表述正确，C 选项表述错误，注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于 85%。

本题中，该公司货币出资比例为 $7000/10000=70\%$ ，低于 85%，故出资方案不符合规定。
故本题选 BD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

123.(多选题)

【乐橙网】张华担任某期货公司业务主管，对自己与公司客户及公司领导之间的关系有如下认识，其中，正确的是()。

A.

为和其他公司争夺客户，可许诺投资者较低的手续费，但绝不能低于经营成本

B.

本单位管理人员发出违法违规指令的，应当予以抵制，并向公司控股股东报告

C.

客户有不合理要求时，不能迎合，不能为客户利益而损害所在机构的合法利益

D.

如果发现客户有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向公司报告，并注意防范投资者的信用风险

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的执业行为准则。

从业人员应当严格自律、洁身自好：

(1) 对机构管理人员所发出的违法违规指令，从业人员应当予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告(B 选项不符合题意)。

(2) 从业人员发现投资者有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向所在机构报告，并注意防范投资者的信用风险(D 选项符合题意)。

(3) 从业人员不得迎合投资者的不合理要求，不得为了投资者利益而损害社会公共利益、所在机构的合法利益或者他人的合法权益(C 选项符合题意)。

(4) 提倡同业公平竞争，严禁从业人员以排挤竞争对手为目的，低于经营成本或行业自律标准收取手续费(A 选项不符合题意)。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

124.(选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末财务报表显示，公司净资产为 3000 万元，负债(不含客户权益)为 1000 万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为 500 万元，负债调整值为 300

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

万元。该公司期末净资产为()万元。

A.

2800

B.

2500

C.

3200

D.

3500

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查净资产的计算。

期货公司净资产是在净资产基础上,按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。净资产的计算公式为:净资产=净资产-资产调整值+负债调整值-/+其他调整项。则该公司的净资产=3000-500+300=2800(万元)。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

125.(多选题)

【乐橙网】期货公司开展期货投资咨询服务,下列做法中错误的是()。

A.

市场传言国家将出台某政策措施,根据该传言为客户小马设计投资方案

B.

应客户要求,以公司业务员小刘的名义收取服务报酬

C.

向客户小王保证收益不低于 10%,并约定收益高于 30%时,超出部分按 1:1 的比例与小王分红

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D.

与客户小林约定各自出资 50 万元共同投资,按 1:1 的比例共享收益,共担损失

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司开展期货投资咨询服务不得从事的行为。

A 选项错误,期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时,不得以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务;选项中"根据传言为客户小马设计投资方案的行为"违反了上述规定。

B 选项错误,期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时,不得以个人名义收取服务报酬;选项中"以公司业务员小刘的名义收取服务报酬"违反了上述规定。

CD 选项错误,期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时,不得向客户做获利保证,或者约定分享收益或共担风险。选项中"向客户小王保证收益"、"共享收益,共担损失"违反了上述规定。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

126.(选择题)

【乐橙网】甲是某期货公司的客户,如果该期货公司进行混码交易,但可证明已按照甲的交易指令入市交易的,则对交易中的损失()。

A.

甲、期货公司各承担一部分

B.

期货交易所承担部分

C.

完全由期货公司承担

D.

完全由甲承担

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为责任的承担者。

期货公司进行混码交易的,客户不承担责任,但期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令入市交易的,客户应当承担相应的交易结果。D 选项符合题意,已经按照客户甲的交易指令入市交易了,所以损失由客户甲完全承担。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

127.(选择题)

【乐橙网】王某曾在甲期货公司从事期货交易。后来，经人介绍，王某又到乙期货公司开户。经办人员向王某出示期货交易风险说明书，但未由其签字确认。三个月后，王某在乙期货公司从事期货交易累计亏损 20 万元。下列关于王某亏损责任的表述中，正确的是()。

A.

由签订期货经纪合同的经办人员承担

B.

由乙期货公司承担

C.

由王某承担

D.

由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易的纠纷处理。

期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意《期货交易风险说明书》内容，并由客户签字或者盖章，对于客户在交易中的损失，应当承担相应的赔偿责任。但是，根据以往交易结果记载，证明客户已有交易经历的，应当免除期货公司的责任。本题题干提及王某曾在甲期货公司从事期货交易，即王某有过往交易经历，故应免除期货公司的责任，王某的亏损责任由其个人承担。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

128.(多选题)

【乐橙网】张某曾在美国留学，并在华尔街从事投资银行工作十余年，目前在国内开设一家互联网公司。某期货公司拟将其开发为金融期货客户，下列做法正确的是()。

A.

因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，无须通过相关测试

B.

因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，期货公司无需向张某充分揭示金融期货风险

C.

虽然张某在华尔街有工作经历，仍应当全面评估其自身的经济实力、产品认知能力、风险控

制与承受能力等

D.

虽然张某在华尔街有工作经历，期货公司仍应当向其全面客观介绍金融期货法律法规、业务规则和产品特征

确定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者适当性管理制度。

期货公司应当按照规定实行投资者适当性管理制度，建立执业规范和内部问责机制，了解客户的经济实力、专业知识、投资经历和风险偏好等情况，审慎评估客户的风险承受能力，提供与评估结果相适应的产品或者服务。期货公司应当向客户全面客观介绍相关法律法规、业务规则、产品或者服务的特征，充分揭示风险，并按照合同的约定，如实向客户提供与交易相关的资料、信息，不得欺诈或者误导客户。期货公司应充分了解和评估客户风险承受能力，加强对客户的管理。

故本题选 CD 选项。

收藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

129.(选择题)

【乐橙网】吴某为某期货公司客户，由于经常出差无法参与交易，在该期货公司营业部经理推荐下，将交易全权委托给营业部员工丁某。不久，吴某发现其账户发生巨额亏损，遂向法院提起了诉讼。按照法律规定，本案承担民事赔偿责任的主体应为()。

A.

丁某

B.

营业部经理

C.

期货交易所

D.

期货公司

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易损失承担的主体。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任。
故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

130.(多选题)

【乐橙网】某期货公司拟聘请张某为首席风险官，对张某的提名和聘任，下列说法中正确的是()。

A.

拟任职的人员应符合证监会规定的任职条件

B.

应当根据章程的规定进行提名和聘任

C.

公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意

D.

应当由股东会作出决议

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的任命。

期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官(B 选项符合题意)。期货公司设有独立董事的，还应当经全体独立董事同意(C 选项符合题意)。董事会选聘首席风险官，应当将其是否熟悉期货法律法规、是否诚信守法、是否具备胜任能力以及是否符合证监会规定的任职条件(A 选项符合题意)作为主要判断标准。

故本题选 ABC 选项。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取